

ทั้งแก้ไขขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียังมีได้ใช้อำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๒๘^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่แท้จริงของความเดือดร้อนรำคาญของผู้ฟ้องคดีทั้งเก้าเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ดำเนินการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารและการใช้อาคารพิพาทของผู้ร้องสอดให้เป็นไปตามใบอนุญาตตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจหน้าที่สั่งห้ามมิให้ผู้ร้องสอดใช้อาคารพิพาท และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าการก่อสร้างอาคารที่พิพาทเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีก็มีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตรวจสอบอาคารพิพาทและพิจารณาออกคำสั่งห้ามใช้อาคาร หากการก่อสร้างอาคารพิพาทเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดหรือบางส่วนตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และหรือมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๔/๒๕๖๐)

^{๒๔} พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๒๘ ในกรณีที่มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานะนั้นระงับเหตุรำคาญภายในเวลาอันสมควรตามที่ระบุไว้ในคำสั่ง และถ้าเห็นว่าสมควรจะให้กระทำโดยวิธีใดเพื่อระงับเหตุรำคาญนั้น หรือสมควรกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นในอนาคต ให้ระบุไว้ในคำสั่งได้

ในกรณีที่ไม่มีปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจจะจับเหตุรำคาญนั้นและอาจจัดการตามความจำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีเหตุรำคาญเกิดขึ้นอีก และถ้าเหตุรำคาญเกิดขึ้นจากการกระทำการละเลย หรือการยินยอมของเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานะนั้น เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ดังกล่าวต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายสำหรับนั้น

ในกรณีที่ปรากฏแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าเหตุรำคาญที่เกิดขึ้นในสถานที่เอกชนอาจเกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ หรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะออกคำสั่งเป็นหนังสือห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้สถานที่นั้นทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าจะเป็นที่พอใจแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าได้มีการระงับเหตุรำคาญนั้นแล้วก็ได้



๑.๔ ข้อพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้ผู้ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารดำเนินการ

๑.๔.๑ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้

ในกรณีที่มีบุคคลใดปลูกสร้างอาคารในที่สาธารณะประโยชน์ที่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ซึ่งมีการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว เจ้าหน้าที่ของรัฐชอบที่จะมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากที่ดินหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่โดยที่ข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารสามารถนำหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารที่ได้รับจากหน่วยงานที่ดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์ มาใช้เป็นหลักฐานประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารแทนสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินได้ การปลูกสร้างอาคารบนที่ดินดังกล่าวโดยยังไม่มี การขออนุญาตก่อสร้างต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงถือเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารพิพาท คำสั่งห้ามใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารพิพาท รวมทั้งใช้อำนาจตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน มีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารพิพาท ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงเป็นการออกคำสั่งที่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดเป็นขั้นตอนในการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาคารไม้ ๑ ชั้น ขนาด ๖x๗ เมตร จำนวน ๑ หลัง ซึ่งเป็นอาคารไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ถนนไกรลาศ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมา นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดีรวม ๓ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารดังกล่าว คำสั่งห้ามใช้หรือยินยอมใช้อาคารดังกล่าว และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นแบบแปลนเพื่อขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง โดยให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งทั้งสามฉบับต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีใจความว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้ก่อสร้างอาคารพิพาท แต่เป็นการซ่อมแซมอาคารให้มีสภาพที่ดีขึ้น และอาคารมีขนาดเพียง ๖x๗ เมตร มีเนื้อที่ ๔๒ ตารางเมตร

ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง อีกทั้ง อาคารพิพาทได้ปลูกสร้างมาก่อนที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จะมีผลบังคับใช้ จึงไม่ต้องขออนุญาตก่อนการก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ได้พิจารณาแล้วมีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากเห็นว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีปลูกสร้างอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ โดยเป็นการก่อสร้างอาคารที่มีรูปแบบลักษณะอาคารและพื้นที่ใช้สอยเปลี่ยนแปลงไปจากรูปแบบเดิม เข้าข่ายเป็นการดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จึงไม่ได้รับการยกเว้นที่จะต้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น แม้ได้กระทำการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แต่ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารจากหน่วยงานที่ดูแลรักษาหรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นได้ จึงมีคำวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งทั้งสามฉบับของผู้ถูกฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏในชั้นพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ว่า อาคารของผู้ฟ้องคดีตั้งอยู่บริเวณทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ ซึ่งเทศบาลนครนครสวรรค์ได้ขอรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงแล้ว ที่ดินบริเวณที่ตั้งอาคารพิพาทจึงเป็นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งแม้พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จะมีได้มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการห้ามก่อสร้างอาคารบนที่ดินสาธารณประโยชน์อย่างชัดเจน แต่มีการบัญญัติไว้ในกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรา ๑๓๐๔^{๒๕} มาตรา ๑๓๐๕^{๒๖} และมาตรา ๑๓๐๖^{๒๗}

๒๕-๒๗ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๓๐๔ สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้น รวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น

(๑) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน

(๒) ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน เป็นต้นว่า ที่ชายตลิ่ง ทางน้ำ ทางหลวง ทะเลสาบ

(๓) ทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ป้อมและโรงทหาร สำนักราชการบ้านเมือง เรือรบอาวุธ ยุทธรภัณฑ์

มาตรา ๑๓๐๕ ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนแก่กันได้ เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งบทกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๓๐๖ ท่านห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน



แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘^{๒๘} และมาตรา ๙^{๒๙} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน รวมทั้งมาตรา ๑๐๘^{๓๐} และมาตรา ๑๐๘ ทวิ^{๓๑} แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

^{๒๘} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๓๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ใดตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

(๒) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย

^{๒๙} ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๙ ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด

(๑) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อกองหรือเผาป่า

(๒) ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทราย ในบริเวณที่รัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา หรือ

(๓) ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน

^{๓๐-๓๑} ประมวลกฎหมายที่ดิน ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

มาตรา ๑๐๘ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ อยู่ก่อนวันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด ถ้าผู้ฝ่าฝืนเพิกเฉยหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามระเบียบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนออกจากที่ดิน และหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในการกำหนดระเบียบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการจะกำหนดให้ผู้ฝ่าฝืนต้องเสียค่าตอบแทนในการใช้ที่ดินนั้น ให้แก่รัฐหรือราชการบริหารส่วนท้องถิ่นด้วยก็ได้

มาตรา ๑๐๘ ทวิ นับตั้งแต่วันที่ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระทำแก่ที่ดินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน หรือที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ



โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๙๖ ลงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจโต้แย้งกรรมสิทธิ์หรือกล่าวอ้างสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าว และชอบที่เจ้าหน้าที่จะได้มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีออกจากที่ดินและหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนด อย่างไรก็ดี โดยที่ข้อ ๑^{๓๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) กำหนดให้ผู้ขอใบอนุญาตสามารถใช้หนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกสร้างอาคารจากหน่วยงานที่ดูแลรักษา หรือเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้น ๆ เป็นหลักฐานแทนสำเนาเอกสารสิทธิในที่ดินได้ ฉะนั้น หากผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตหรือยินยอมให้ใช้ที่ดินจากหน่วยงานที่ดูแลรักษา

ถ้าความผิดตามวรรคสองได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินกว่าห้าสิบไร่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวหาว่าผู้ใดกระทำความผิดตามมาตรานี้ศาลมีอำนาจสั่งในคำพิพากษาให้ผู้กระทำความผิดคนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้กระทำความผิดออกไปจากที่ดินนั้นด้วย

บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ สัตว์พาหนะ ยานพาหนะ หรือเครื่องจักรกลใด ๆ ซึ่งบุคคลได้ใช้ในการกระทำความผิด หรือได้ใช้เป็นอุปกรณ์ให้ได้รับผลในการกระทำความผิดดังกล่าว ให้รับเสียทั้งสิ้น ไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่

^{๓๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ เจ้าของอาคารผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต

(๑) ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข.๑ พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๑ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

(๒) เคลื่อนย้ายอาคาร ให้ยื่นคำขออนุญาตตามแบบ ข.๒ พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๒ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู่ เว้นแต่การเคลื่อนย้ายอาคารจากท้องที่ที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปยังท้องที่ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคับ ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่อาคารนั้นจะย้ายไปตั้ง

ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไว้ในแบบ ข.๑ และ ข.๒ จำนวนห้าชุดพร้อมกับคำขอ สำหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะประกาศกำหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารดังกล่าวมากกว่าห้าชุดก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเจ็ดชุด

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารเกี่ยวกับอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคำนวณจำนวนหนึ่งชุดพร้อมกับคำขอตาม (๑) หรือ (๒) ด้วย

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตำบลหรือเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แต่มีได้อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา ๑๓ ใช้บังคับ ถ้าเป็นอาคารดังต่อไปนี้ ให้แนบเฉพาะแผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขปและสำเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินพร้อมกับคำขอ

(ก) อาคารอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร

(ข) อาคารเก็บผลิตผลทางเกษตรที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

(ค) อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร

(ง) รั้ว กำแพง ประตู เฝิงหรือแผงลอย

(จ) หอดังน้ำที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร



ที่สาธารณประโยชน์แล้ว การก่อสร้างอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีก็จะเป็นกรณีที่น่าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบและรายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงชอบที่จะมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร และคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภัยอันตรายได้ ตามนัยมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว และเมื่อกรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จึงเป็นการออกคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนดเป็นขั้นตอนในการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๙๔๑/๒๕๕๙)

การที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ออกคำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร คำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการดัดแปลงโดยมิได้รับอนุญาต ตลอดจนคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายการและยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายออกคำสั่งทางปกครองบังคับให้ผู้ปฏิบัติฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายให้กระทำการตามที่กฎหมายกำหนด หรือละเว้นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้รับคำสั่งจึงมิใช่ผู้ที่มีสิทธิที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือจากการได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่อยู่ก่อนแล้วและสิทธิของตนนั้นอาจถูกกระทบตามนัยมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องให้ออกคำสั่งผู้รับคำสั่งได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเสียก่อนที่จะมีการออกคำสั่งดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ประกอบกิจการขนส่งสินค้าและคนโดยสารโดยรถยนต์ มีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ เดิมผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเป็นอาคารตึก ๒ ชั้น ๑ หลัง บนที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๔๓๙๐ ซึ่งในใบอนุญาตก่อสร้างระบุเป็นอาคารพักอาศัยห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ ต่อมา นายตรวจอาคาร

ได้ตรวจพบว่า อาคารดังกล่าวมีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต และพบว่ามีการใช้อาคารเป็นสำนักงานประกอบกิจการขนส่งสินค้าของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยใช้เป็นที่เก็บพักและขนถ่ายสินค้า จึงได้รายงานให้ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จำนวน ๑ ฉบับ ให้ระงับการใช้อาคาร และมีคำสั่งไปยังผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงอาคาร คำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณอาคารที่มีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายการและยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้อุทธรณ์คำสั่งทั้งสี่ฉบับดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารและได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย โดยใบอนุญาตระบุเป็นอาคารพักอาศัยห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ และผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ขอมีเลขที่บ้านในเวลาต่อมา หลังจากนั้นมีการจดทะเบียนขายที่ดินแปลงที่ตั้งอาคารที่พิพาทให้แก่บุคคลภายนอกโดยสัญญาขายที่ดินระบุเป็นการขายเฉพาะที่ดินไม่รวมถึงปลูกสร้าง ทั้งนี้ อาคารพิพาทได้ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานแห่งใหญ่ของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งมีผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ มีอำนาจจัดการแทนผู้ฟ้องคดีที่ ๒ แต่เพียงผู้เดียว จึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเจ้าของและเป็นผู้ครอบครองอาคารพิพาทเพื่อประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ตลอดมาตั้งแต่วันที่ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง ดังนั้น เมื่อมีการตรวจพบว่าอาคารพิพาทมีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระงับการก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารได้ รวมทั้งมีอำนาจตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ออกคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทำฝ่าฝืนพระราชบัญญัติข้างต้น ซึ่งการดัดแปลงอาคารของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่า สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ด้วยเหตุนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑



รวม ๓ ฉบับ ได้แก่ คำสั่งให้ระงับการตัดแปลงอาคาร คำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการตัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามรายการและยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนดจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสามคำสั่งดังกล่าวมีลักษณะเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดอย่างต่อเนื่องกัน

สำหรับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระงับการใช้อาคารตามมาตรา ๔๔^{๓๓} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ นั้น ข้อเท็จจริงฟังเป็นที่ยุติว่าใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่มีการออกให้กับผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ระบุเป็นอาคารพักอาศัย ห้ามเปลี่ยนแปลงการใช้ เมื่อนายตรวจอาคารพบว่า มีการใช้อาคารพิพาทเป็นสำนักงาน ประกอบกิจการรับส่งสินค้าของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โดยใช้เป็นที่พักและขนถ่ายสินค้า รวมทั้งปรากฏหลักฐานตามหนังสือรับรองสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในอาคารพิพาทของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อใช้เป็นที่ทำการในการประกอบกิจการค้าของผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ประกอบกับภาพถ่ายแนบท้ายคำให้การแสดงให้เห็นว่า บริเวณด้านหน้าอาคารพิพาทได้ตัดแปลงให้เป็นลานจอดรถยนต์บรรทุกสินค้า และมีกองสินค้าในลักษณะที่เตรียมจะขนถ่ายต่อไป ลักษณะการใช้อาคารพิพาทจึงเป็นการใช้สำหรับเก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม ตามความหมายของ “คลังสินค้า” ในข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กรณีย่อมฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารพิพาทซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้เฉพาะเป็นที่พักอาศัยเท่านั้นและห้ามมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ ไปเป็นการใช้ประกอบกิจการในเชิงพาณิชย์กรรมหรืออุตสาหกรรมขนส่งและคลังสินค้า ซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ผิดไปจากการใช้อาคารเพื่อพักอาศัยตามที่ได้รับอนุญาต การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ระงับการใช้อาคารจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว เมื่อคำสั่งทั้งสี่ฉบับชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ใช้อำนาจตามมาตรา ๕๒ วรรคสาม^{๓๔} แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน

^{๓๓-๓๔} พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว

มาตรา ๕๒ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง



สำหรับประเด็นเรื่องของการให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริง และโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนการออกคำสั่ง นั้น เห็นว่า การให้โอกาสดังกล่าว ตามมาตรา ๓๐^{๓๕} แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นกรณี เฉพาะคำสั่งทางปกครองที่อาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณีที่มีอยู่แล้ว หาได้หมายความว่าต้องใช้บังคับ กับคำสั่งทางปกครองทุกประเภทแต่อย่างใดไม่ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า อาคารพิพาท มีการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นย่อมมีอำนาจ ตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้เจ้าของหรือ ผู้ครอบครองอาคาร ฯลฯ ระวังการกระทำดังกล่าว พร้อมทั้งอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๒) ออกคำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มี การกระทำดังกล่าว ตลอดจนใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๔๑ ออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ด้วย อันมีลักษณะเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายออกคำสั่งทางปกครองบังคับให้ผู้ปฏิบัติฝ่าฝืน บทบัญญัติของกฎหมายให้กระทำการตามที่กฎหมายกำหนด หรือละเว้นการกระทำที่เป็นการ ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนี้ คู่กรณีจึงมิใช่ผู้ที่มีสิทธิที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ตามกฎหมายหรือจากการได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่อยู่ก่อนแล้วและสิทธิของตนนั้น อาจถูกกระทบตามนัยของมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองฯ การดำเนินการออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๓๕} พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

มาตรา ๓๐ ในกรณีที่คำสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบ ข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน

ความในวรรคหนึ่งมิให้นำมาใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าหน้าที่จะเห็นสมควรปฏิบัติเป็นอย่างอื่น

(๑) เมื่อมีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้นิ่งช้าไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๒) เมื่อจะมีผลทำให้ระยะเวลาที่กฎหมายหรือกฎหมายกำหนดไว้ในการทำคำสั่งทางปกครองต้องล่าช้าออกไป

(๓) เมื่อเป็นข้อเท็จจริงที่คู่กรณีนั้นเองได้ให้ไว้ในคำขอ คำให้การหรือคำแถลง

(๔) เมื่อโดยสภาพเห็นได้ชัดในตัวเองว่าการให้โอกาสดังกล่าวไม่อาจกระทำได้

(๕) เมื่อเป็นมาตรการบังคับทางปกครอง

(๖) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้โอกาสตามวรรคหนึ่ง ถ้าจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ



จึงไม่จำเป็นต้องให้โอกาสผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนการออกคำสั่ง

พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๐๒๓/๒๕๕๙)

การที่จะอ้างหลักความเสมอภาคได้ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งการที่ราษฎรบุกรุกเข้าก่อสร้างอาคารร้านค้าที่สาธารณประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สั่งให้ผู้บุกรุกทำการรื้อถอนอาคารที่ปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ กรณีย่อมเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้บุกรุกหาอาจอ้างการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของตนเองยันต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเลือกปฏิบัติในการออกคำสั่งรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ไม่

สรุปข้อเท็จจริง

จังหวัดภูเก็ตได้กำหนดนโยบายเรื่องการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ ในพื้นที่รับผิดชอบของตน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดจังหวัดภูเก็ต รวม ๔ คณะ และมีหนังสือแจ้งให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลสาธุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ตรวจสอบการบุกรุกที่ดินสาธารณะในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อให้เร่งรัดดำเนินคดีกับผู้ก่อสร้างอาคารบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทุกรายที่ยังไม่รื้อถอนอาคาร ซึ่งต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลสาธุ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้จัดทำโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดในยางเพื่อให้สถานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและป้องกันราษฎรบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบพื้นที่บริเวณหาดในยางที่จะดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้วพบว่ามีราษฎรจำนวน ๒๐ ราย รวมถึงผู้ฟ้องคดีได้บุกรุกก่อสร้างอาคารประกอบกิจการค้าขายโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้บุกรุกทั้ง ๒๐ ราย รื้อถอนอาคารดังกล่าวออกไป ซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าจำนวน ๑๔ ราย ยินยอมรื้อถอนอาคารของตน แต่ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๖ ราย เพิกเฉย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกับพวกรวม ๖ ราย รื้อถอนอาคารร้านค้าที่ก่อสร้างรุกล้ำที่สาธารณะบริเวณหาดในยาง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในส่วนของตนต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล เขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งดังกล่าวเป็นการเลือกปฏิบัติ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหาดในยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลสาคร อำเภอดงหลวง จังหวัดสุโขทัย บนที่ดินที่จังหวัดสุโขทัยได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์แหลมพิศสำหรับเลี้ยงสัตว์ และที่ดินดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบชายหาดจังหวัดสุโขทัยเพื่อดำเนินการจัดระเบียบชายหาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกำหนดมาตรการควบคุมผู้ประกอบการตามชายหาดให้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด ในกรณีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินโครงการจัดระเบียบหาดในยาง รวมทั้งได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ว. ทำการก่อสร้างอาคารขายสินค้าและส่วนประกอบอื่นตามแบบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จำนวน ๒๐ หลัง และอยู่ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการตามมาตรา ๑๒๒^{๓๖} แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารพิพาทโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารพิพาทบริเวณหาดในยางโดยไม่ได้รับอนุญาต และเป็นกรณีที่ไมอาจยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ ประกอบมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดไว้ อีกทั้งเป็นกรณีที่ไมอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาทตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาท จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ การที่จะอ้างหลักความเสมอภาคได้

^{๓๖} พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อันอยู่ในเขตอำเภอ

นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอำนาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือคดีเกี่ยวกับที่ดินตามวรรคหนึ่ง นายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วมกันดำเนินการหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเป็นผู้ดำเนินการ ก็ให้มีอำนาจกระทำได้ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะวางระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เป็นแนวปฏิบัติด้วยก็ได้

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด



ต้องเป็นกรณีที่บุคคลนั้นมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารพิพาทบนที่ดินสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารได้โดยผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของตนเองยื่นต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าเลือกปฏิบัติได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๔๕๐/๒๕๕๙ ที่ อ.๑๔๕๖/๒๕๕๙ และที่ อ.๑๕๔๙/๒๕๕๙ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นบ้านแถวเพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัยนั้น แม้ภายหลังจากที่ได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จะมีการนำพื้นที่บางส่วนของอาคารไปใช้ประกอบกิจการค้า ก็หาไม่ผลเป็นการเปลี่ยนแปลงประเภทอาคารเป็นอาคารประเภทอาคารพาณิชย์ตามข้อ ๑ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่อย่างใด ดังนั้น ในการดัดแปลงอาคารดังกล่าวจึงยังต้องกระทำภายใต้หลักเกณฑ์การดัดแปลงบ้านแถวอยู่เช่นเดิม การที่ต่อมาเจ้าของหรือผู้ครอบครองได้ดัดแปลงอาคารดังกล่าวโดยไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมบริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง ๑๒ เมตร ถึง ๑๖ เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ใน ๑๐๐ ของพื้นที่ชั้นล่างตามนัยข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จึงเป็นการดัดแปลงอาคารโดยไม่ชอบ อันเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงย่อมมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

สรุปข้อเท็จจริง

นางสาว ว. เจ้าของอาคารเดิม ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๓ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย โดยรูปแบบแผนผังอาคารที่ได้รับอนุญาตมีระยะร่นจากแนวเขตถนนหน้าอาคาร ๗ เมตร ความลึกอาคาร ๑๖ เมตร ต่อมา น้องชายของผู้ฟ้องคดีได้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารดังกล่าวจากนางสาว ว. เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้เป็นที่พักอาศัยและประกอบกิจการค้า ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ดัดแปลงอาคารบริเวณด้านหน้าอาคารเดิมเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ในพื้นที่ระยะแนวร่นด้านหน้าอาคารที่มีอยู่เดิมโดยไม่ได้ขออนุญาต ต่อมานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจพบการกระทำดังกล่าว จึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างดัดแปลงอาคาร ห้ามใช้อาคาร และสั่งให้รื้อถอนอาคารให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน แล้วนำคำสั่งไปติดไว้ที่อาคารพิพาท แต่ผู้ฟ้องคดียังคงใช้อาคารประกอบกิจการค้าต่อไป ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓



สั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารที่พิพาทภายใน ๓๐ วันนับแต่วันได้รับคำสั่ง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จังหวัดพิษณุโลก (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) แต่ได้รับการวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นางสาว ว. เจ้าของอาคารเดิมได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทโดยมีแบบแปลนและวัตถุประสงค์เป็นบ้านแถว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารพิพาทเป็นประเภทบ้านแถวพักอาศัย ค.ส.ล. ๓ ชั้น ซึ่งนางสาว ว. ได้ก่อสร้างอาคารพิพาทตามแบบแปลนของอาคารบ้านแถวแนบท้ายคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าวจนแล้วเสร็จ ย่อมเห็นได้ว่า อาคารดังกล่าวได้ทำการก่อสร้างและได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างเป็นบ้านแถวเพื่อใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยเท่านั้น และการที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปอยู่อาศัยในอาคารบ้านแถวดังกล่าวย่อมต้องฟังว่าเพื่อประสงค์จะใช้อาคารบ้านแถวดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แม้ต่อมา ผู้ฟ้องคดีจะได้ใช้บ้านแถวพิพาทบริเวณชั้นที่ ๑ บางส่วนและส่วนที่ต่อเติมเปิดร้านขายเสื้อผ้าสำเร็จรูป กาแฟ และอาหาร ก็หาไม่ผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงประเภทของอาคารบ้านแถวเป็นอาคารพาณิชย์ตามบทนิยามในข้อ ๑^{๓๗} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) แต่อย่างใด ดังนั้น จึงถือว่าอาคารพิพาทเป็นอาคารบ้านแถวเช่นเดิม และการที่บุคคลใดจะทำการดัดแปลงบ้านแถวดังกล่าวย่อมต้องกระทำภายใต้หลักเกณฑ์การดัดแปลงบ้านแถวกล่าวคือ การดัดแปลงบ้านแถวทำให้ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ผู้ดัดแปลงจะต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓ วรรคสอง^{๓๘} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ด้วยเหตุนี้

^{๓๗-๓๘} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

“บ้านแถว” หมายความว่า ห้องแถวหรือตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกินสามชั้น

ฯลฯ

ฯลฯ

“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรที่มีกำลังการผลิตเทียบได้น้อยกว่า ๕ แรงม้า และให้หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน ๒๐ เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ต้องจัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหว่าง ๑๒ เมตร ถึง ๑๖ เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ใน ๑๐๐ ของพื้นที่ชั้นล่างของอาคารนั้น



การที่ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้ตัดแปลงบริเวณด้านหน้าอาคารบ้านแถวเดิมเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร โดยทำให้บ้านแถวดังกล่าวมีความลึกเพิ่มขึ้นจากเดิม ๑๖ เมตร เป็น ๒๒ เมตร แต่ไม่ได้จัดให้มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ ระยะระหว่าง ๑๒ เมตร ถึง ๑๖ เมตร โดยให้มีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๒๐ ใน ๑๐๐ ของพื้นที่ชั้นล่าง ของบ้านแถวพิพาทตามข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ จึงเป็นการตัดแปลงต่อเติมบ้านแถวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยผลจากการตัดแปลง ทำให้ลักษณะของอาคารไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การสร้างอาคารประเภทบ้านแถวที่กำหนด ถือได้ว่าเป็นการตัดแปลงอาคารตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และเป็นกรณี ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจอนุญาตได้ เนื่องจากการตัดแปลงดังกล่าวทำให้อาคารมีความลึกเกิน ๑๖ เมตร โดยไม่มีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมเป็นการขัดต่อข้อ ๓ วรรคสอง ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (๒๕๔๓)ฯ จึงเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๖ เมตร ที่ดำเนินการ ตัดแปลงจากอาคารเดิมให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบ ด้วยกฎหมายแล้ว และเมื่อคำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีมติยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๓๘/๒๕๕๙)

การที่ผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้ดำเนินการก่อสร้างอาคาร ไปก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีคำสั่งอนุญาตให้ดำเนินการก่อสร้างได้ตามคำขอ เมื่อต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารดังกล่าว ระงับการก่อสร้าง ตัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แต่ปรากฏว่าการดำเนินการก่อสร้าง อาคารดังกล่าวใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ย่อมแสดงให้เห็นว่า ผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้าง อาคารข้างต้นได้ก่อสร้างอาคารไปโดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และไม่อาจถือได้ว่าเป็นการแจ้งต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เจ้าพนักงาน ท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะให้คำสั่งให้ผู้ยื่นคำขออนุญาต ก่อสร้างอาคารพิพาทระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่น

นอกจากนี้ เมื่อต่อมาเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแบบที่ยื่นขออนุญาตแล้วปรากฏว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตไปดำเนินการแก้ไขแบบแปลนอาคารดังกล่าวให้ถูกต้อง แต่ผู้ยื่นคำขออนุญาตมิได้ดำเนินการตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่พิพาท เนื่องจากอาคารดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน รวมทั้งออกคำสั่งให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามรายการที่กำหนด และให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารใหม่ภายในเวลาที่กำหนด แต่ผู้ยื่นคำขออนุญาตก็ได้ดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวแต่อย่างใด แต่กลับทำการก่อสร้างอาคารที่พิพาทต่อจนแล้วเสร็จ กรณีเป็นการแสดงถึงเจตนาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการก่อสร้างอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมดได้ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ทั้งนี้ โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ยื่นคำขออนุญาตมีโอกาสได้ทราบข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนก่อนออกคำสั่งตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากการก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารอันอาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ อันเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การออกคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมแบบผังและแบบแปลนเพื่อรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. ๑ ชั้น ๘ คูหา ต่อนายกเทศมนตรีตำบลพยุหะภูมิพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) โดยมีนายช่างโยธาเป็นผู้รับเอกสารและเสนอว่าเห็นควรพิจารณาอนุญาต แต่ไม่ปรากฏว่าวิศวกรผู้ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดเทศบาล และเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ให้ความเห็นหรืออนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี



ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะได้รับใบอนุญาต และหลังจากนั้น ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า แบบแปลนที่ผู้ฟ้องคดียื่นขออนุญาตยังไม่ผ่านการตรวจสอบให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไขแบบแปลนอาคารดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารพิพาท รวมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารบางส่วนและจัดให้มีที่ว่างด้านหลังอาคารให้มีระยะห่างจากแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารอย่างน้อย ๒ เมตร จัดให้มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถวตามกฎหมาย กับให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายใน ๓๐ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งดังกล่าวแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าในการแจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบไม่ได้มีการนำคำสั่งไปปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารพิพาท จึงได้นำคำสั่งดังกล่าวไปปิดประกาศใหม่ พร้อมกับส่งสำเนาคำสั่งไปให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ไม่ได้ดำเนินการตามคำสั่งแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารทั้งหมดภายใน ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งต่าง ๆ ข้างต้น แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่พิพาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารพิพาทจนใกล้เสร็จสมบูรณ์ โดยไม่ปรากฏว่าวิศวกรผู้ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง ปลัดเทศบาล และผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตได้ให้ความเห็นหรืออนุญาต ย่อมแสดงให้เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารพิพาทไป โดยยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และเมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจพิจารณาแบบที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขออนุญาตใช้เป็นแบบบ้านแถว ปรากฏว่าไม่ผ่านการตรวจสอบ เนื่องจากไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ข้อ ๓๖ กล่าวคือ กรณีบ้านแถวต้องมีที่ว่างด้านหน้าระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๓ เมตร และต้องมีที่ว่างด้านหลังอาคารระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร จึงได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมารับแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตไว้ไปแก้ไขให้ถูกต้อง แต่ก็ไม่ได้ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนอาคารดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่พิพาท เนื่องจากอาคารดังกล่าวอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างผนังอาคารให้ถูกต้องตามข้อ ๕๐ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ที่กำหนดให้ผนังร้วอาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๒ เมตร หรืออย่างน้อยต้องอยู่ห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า ๒ เมตร ผนังดังกล่าวจะต้องก่อสร้างเป็นผนังทึบ และต้องจัดให้มีที่ว่างระหว่างแถวด้านข้างของบ้านแถว อีกทั้งมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด แต่เมื่อพ้นกำหนดเวลาตามคำสั่งดังกล่าวแล้ว ผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้างอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งมิได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งยังปรากฏต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำการก่อสร้างอาคารที่พิพาทจนแล้วเสร็จ อันเป็นการแสดงถึงเจตนาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการก่อสร้างอาคาร ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารพิพาททั้งหมด การมีคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญที่กำหนดไว้สำหรับการกระทำนั้น และเป็นการใช้ดุลพินิจตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยชอบแล้ว กรณีจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

อนึ่ง กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจรเป็นสำคัญ อันมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เมื่อการก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีกระทำโดยไม่ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคารอันอาจกระทบต่อประโยชน์สาธารณะได้ ดังนั้น การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้ระงับการก่อสร้างอาคาร ห้ามมิให้ใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าว รวมทั้งมีคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารและให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต และมีคำสั่งให้รื้อถอนอาคารดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพราะหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ กรณีจึงเข้าข่ายยกเว้นตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องให้ผู้ฟ้องคดีมีโอกาสดำเนินการขอเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตนตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๖๙๒/๒๕๕๙)



การปลูกสร้างอาคารในบริเวณที่ว่างระหว่างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารที่ชิดหรือติดกับอาคารพาณิชย์ที่สร้างขึ้นอยู่ก่อนแล้ว โดยมีลักษณะเป็นห้องแถวหรือตึกแถวทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จนทำให้เกิดลักษณะของห้องแถวหรือตึกแถวที่มีความยาวเกินกว่าสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันเกินกว่า ๔๐ เมตร ย่อมเป็นการก่อสร้างโดยฝ่าฝืนข้อ ๔ และข้อ ๓๔ วรรคสาม ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กำหนดให้ห้องแถวหรือตึกแถวในลักษณะดังกล่าว จะต้องมิตว่างระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่มีช่องความกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ตลอดความลึกของห้องแถวหรือตึกแถว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารพิพาทตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีอำนาจสั่งให้ระงับการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างอาคารชั้นเดียวในที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๙๕ และเลขที่ ๑๔๑๙๔ ตำบลท่าวัง (ท่าซึก) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนสองหลังโดยไม่ได้ขออนุญาตต่อนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตรวจสอบพบว่า อาคารชั้นเดียวของผู้ฟ้องคดีที่ก่อสร้างในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๙๔ เป็นการก่อสร้างอาคารชนิดโครงเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร จำนวน ๑ คูหา ต่อเนื่องกันกับอาคารเดิมซึ่งเป็นห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว ทำให้ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถว รวมกันเกินสิบคูหาและความยาวรวมกันเกิน ๔๐ เมตร ซึ่งเป็นการก่อสร้างในบริเวณระยะเว้นระหว่างอาคาร โดยไม่เว้นระยะว่าง ๔ เมตรด้านข้างอาคาร อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ ๔ และข้อ ๓๔ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างตามมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีคำสั่งลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนอาคารบริเวณระยะเว้นอาคาร (ไม่เกิน ๔๐ เมตร) ให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทั้งสองฉบับ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินตามหลักฐาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๙๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๑๙๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างอาคารโครงเหล็ก ๑ ชั้น ขนาด ๔x๘ เมตร จำนวน ๑ คูหา ในบริเวณที่ว่างระหว่างอาคารพาณิชย์แปดคูหา กับอาคารพาณิชย์เจ็ดคูหาโดยไม่ได้รับ อนุญาต ซึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารที่ชิดหรือติดกับอาคารพาณิชย์ที่สร้างขึ้นอยู่ก่อนแล้ว โดยมีลักษณะเป็นห้องแถวหรือตึกแถวทั้งด้านซ้ายและด้านขวา จึงทำให้เกิดลักษณะ ของห้องแถวหรือตึกแถวที่มีความยาวเกินกว่าสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันเกินกว่า ๔๐ เมตร ซึ่งห้องแถวหรือตึกแถวในลักษณะดังกล่าว จะต้องมียี่วาระหว่างแถวด้านข้าง ของห้องแถวหรือตึกแถวที่มีช่องความกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ตลอดความลึกของห้องแถว หรือตึกแถวตามข้อ ๔^{๓๘} และข้อ ๓๔^{๓๙} วรรคสาม^{๔๐} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)ฯ ดังนั้น การก่อสร้างอาคารของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการก่อสร้างโดยฝ่าฝืนต่อกฎกระทรวงดังกล่าว และเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่อาจอนุญาตได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี รื้อถอนอาคารพิพาท โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคาร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคาร โดยไม่ชอบตามข้อเท็จจริงในคดีนี้ ถือเป็นกรณีรับทวนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องรีบออกคำสั่ง เพราะหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือจะกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ เช่น กรณีการเกิดอัคคีภัย เป็นต้น จึงเข้าข้อยกเว้นที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สามารถออกคำสั่งดังกล่าวได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนได้ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยืนตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๘๘/๒๕๖๐)

^{๓๘-๔๐} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

ข้อ ๔ ห้องแถว ตึกแถว หรือบ้านแถวจะสร้างต่อเนื่องกันได้ไม่เกินสิบคูหา และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ รวมกันไม่เกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหว่างจุดศูนย์กลางของเสาแรกถึงจุดศูนย์กลางของเสาสุดท้าย ไม่ว่าจะ เป็นเจ้าของเดียวกัน และใช้โครงสร้างเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม

ข้อ ๓๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่สร้างถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร ต้องมียี่วาระหว่างแถวด้านข้างของห้องแถวหรือตึกแถวที่มีช่องความกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร เป็นช่องตลอดความลึกของห้องแถว หรือตึกแถวเพื่อเชื่อมกับที่ว่างหลังอาคาร

ฯลฯ

ฯลฯ



๑.๔.๒ กรณีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมายที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ที่ดินซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจร มีสถานะเป็นที่สาธารณะตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และเมื่อมีการจดทะเบียนแบ่งหักที่ดินดังกล่าวให้เป็นทางสาธารณประโยชน์แล้ว โดยไม่ปรากฏว่าอธิบดีกรมที่ดินมีคำสั่งให้เพิกถอนหรือแก้ไขรายการจดทะเบียนที่ดิน ที่เป็นทางสาธารณประโยชน์ตามมาตรา ๖๑ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีย่อมต้องถือว่าที่ดินข้างต้นมีสถานะทางกฎหมายเป็นทางสาธารณประโยชน์และเป็นที่สาธารณะตามบทนิยามในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ เมื่อมีการก่อสร้างรั้วปิดกั้นทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าว ย่อมเป็นกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถอนุญาตให้ก่อสร้างและไม่สามารถสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงมีอำนาจตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่จะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองรื้อถอนรั้วดังกล่าวออกไปให้พ้นจากทางสาธารณประโยชน์

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินตามโฉนดเลขที่ ๘๑๓๓๘ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๑ ไร่ ๓ งาน ๓๕^๔/_{๑๐} ตารางวา ทิศตะวันออกจดทางสาธารณประโยชน์ เดิมทางสาธารณประโยชน์ดังกล่าวเป็นที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ของนาง ว. ซึ่ง นาง ว. ได้ทำพินัยกรรมระบุให้ที่ดินตกแก่ทายาทตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม โดยพินัยกรรมได้ระบุให้ที่ดินบางส่วนกว้าง ๕ เมตร ไว้เป็นทางใช้ร่วมกันระหว่างทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกเมื่อนาง ว. ถึงแก่กรรม ผู้จัดการมรดกของนาง ว. ได้จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมระบุให้ทางพิพาทจำนวน ๑ งาน ๑^๔/_{๑๐} ตารางวา เป็นทางสาธารณประโยชน์ แต่หลังจากนั้นผู้จัดการมรดกของนาง ว. ได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งให้แก้ไขทางในรูปที่ดิน และศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำสั่งว่า ผู้จัดการมรดกของผู้ตายเสียช้างมากมีสิทธิดำเนินการให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตแก้ไขทางในรูปแผนที่ท้ายโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙ ทรัพย์สินมรดกของผู้ตายที่ระบุว่าเป็นทางสาธารณประโยชน์ให้เป็นทางภาระจำยอมตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรม ผู้จัดการมรดกของนาง ว. จึงได้ยื่นคำขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตขอให้แก้ไขรายการจดทะเบียนรายการแบ่งหักเป็นทางสาธารณประโยชน์พิพาทให้เป็นการแบ่งหักเป็นทางภาระจำยอมตามคำสั่งของศาลจังหวัดภูเก็ต แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ระหว่างการดำเนินการของกรมที่ดิน ทายาทของนาง ว.